



คดีหมายเลขดำที่ อ. ๒๙๘/๒๕๔๙
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๒๖๐/๒๕๕๒

ศาลปกครองสูงสุด

ระหว่าง { บริษัท ปิยะ เอ็นจิเนียริง จำกัด ผู้ฟ้องคดี
จังหวัดยะลา ผูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๔๐/๒๕๔๘
หมายเลขแดงที่ ๕๑/๒๕๔๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองระยอง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นซองประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ตามประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งมีการพิจารณาผลการประกวดราคาเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างกับนายอำเภอบันนังสตา ผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้ว่าจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่



/๒๓ มีนาคม...

๒๓ มีนาคม ๒๕๕๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารดีบีเอส ไทยท努 จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๓๙๙,๓๕๐ บาท (ที่ถูกต้องคือ จำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท) มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกัน การปฏิบัติตามสัญญา แต่ภายหลังจากการประกาศผลการประกวดราคาแล้ว สถานการณ์ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความรุนแรงขึ้น นับจากเหตุการณ์ปล้นปืน เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ มีการเผยแพร่ข่าวเรื่องความรุนแรงเพิ่มขึ้น ทั้งเรื่อง การลอบสังหารข้าราชการและชาวบ้านทั่วไป ข่าวการวางระเบิด การยิงกันตามสถานที่ ต่างๆ ในช่วงระยะเวลาที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างเป็นช่วงที่สถานการณ์เริ่มทวี ความรุนแรงขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะมีการวางระเบิดบ้านพักนายอำเภอบ้านนังस्ता เมื่อต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๗ ปรากฏเป็นข่าวทางหนังสือพิมพ์ติดต่อกันหลายวัน ทำให้ ผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาเรื่องคนงานไม่กล้าเข้าพื้นที่ทำงาน และผู้ฟ้องคดียังมีงานก่อสร้าง สำนักงานที่ดินจังหวัดยะลาซึ่งได้ทำสัญญาไปตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ จึงต้องทุ้มเท กำลังไปเริ่มต้นทำงานดังกล่าวก่อน ต่อมา นายอำเภอบ้านนังस्ताมีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนกำหนด การเข้าทำงานเป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และปรากฏว่านายอำเภอบ้านนังस्ता มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๔๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการ ก่อสร้างเป็นครั้งที่สอง ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างออกไปจนกว่าสถานการณ์จะสงบ หลังจากนั้น นายอำเภอบ้านนังस्ता มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า การอ้างเหตุการณ์ ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ไม่ได้เป็นเหตุสุดวิสัยที่จะขอขยาย เวลาก่อสร้างหรือลดหรือลดค่าปรับได้ และเร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ ตามสัญญาจ้าง และได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๗๗๑ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าทำงานภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ แจ้งนายอำเภออำเภอบ้านนังस्ताว่า ผู้ฟ้องคดีจะส่งทีมงานเข้าถึง หน่วยงานภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ และขอสงวนสิทธิการขอขยายระยะเวลา การก่อสร้างไว้ก่อน แต่ต่อมานายอำเภอบ้านนังस्ताมีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้อำเภอบ้านนังस्ताบอกเลิกสัญญาแล้ว



จึงบอกเลิก...

จึงบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีตามข้อ ๖ ของสัญญาจ้าง ตั้งแต่วันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป และขอสงวนสิทธิในการรับเงินประกันสัญญา จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ อุทธรณ์การบอกเลิกสัญญาและการรับหลักประกันสัญญาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้ว ผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ที่มีการประท้วงราคา ยังมีสถานการณ์ไม่รุนแรงมากนัก แต่ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สถานการณ์มีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องตลอดเวลา นับแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเป็นต้นมา จนถึงเหตุการณ์กรือเซะและตากใบ ไม่เว้นแม้แต่ช่วงเกิดภัยสึนามิหรือในช่วงเลือกตั้ง จึงเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่งผู้ฟ้องคดีจะคาดการณ์ได้ทั้งตามหนังสือของผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็ยอมรับว่ามีปัญหาเกิดขึ้นจริงและยอมรับว่าปัญหาดังกล่าวมีผลกระทบต่องานก่อสร้างในจังหวัดยะลา แต่ไม่มีมาตรการใดๆ ออกมาแก้ไขปัญหา จนกระทั่งเมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงมีการประชุมหารือของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมกรมบัญชีกลาง เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ก็ไม่ทันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัญหาที่ทำให้ไม่สามารถทำการก่อสร้างได้จึงเป็นสภาวะการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ฟ้องคดี และเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ว่าจ้างในฐานะที่เป็นหน่วยงานของรัฐ ซึ่งไม่สามารถรักษาความสงบเรียบร้อย ให้เกิดความเชื่อมั่นต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ได้

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการรับหลักประกันสัญญา และขอให้งดเว้นการออกหนังสือเวียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ละทิ้งงานก่อสร้างของทางราชการ

นายอำเภอบันนังสตาชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า อำเภอบันนังสตาได้ส่งเรื่องให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการแล้ว แต่ยังไม่ได้รับแจ้งผลการดำเนินการจากผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องในส่วนที่ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้งดเว้นการออกหนังสือเวียนให้ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้ละทิ้งงานของทางราชการ เนื่องจากเห็นว่าผู้ฟ้องคดียังมีใช้ผู้เดือดร้อนหรือเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมีอาจหลีกเลี่ยงได้ที่จะมีสิทธิฟ้องคดีในข้อหานี้ตามมาตรา ๔๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒ และผู้ฟ้องคดีมิได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีได้เข้าทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๗ กับผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ สัญญาจ้างดังกล่าวกำหนดว่า ผู้ฟ้องคดีตกลงรับจ้างทำงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ตามแบบมาตรฐานกรมโยธาธิการ เลขที่ ม.๑๘๑๕๕ ณ หมู่ที่ ๒ ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยจะเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถ้าผู้ฟ้องคดีมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา ผู้ถูกฟ้องคดีมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาที่ผู้ฟ้องคดีวางไว้เป็นจำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ทั้งหมดได้ ภายหลังจากที่ทำสัญญาแล้วผู้ฟ้องคดีมิได้เริ่มทำงานตามที่รับจ้าง นายอำเภอบันนังสตาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างโดยด่วน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอเลื่อนกำหนดการเริ่มต้นเข้าทำงานก่อสร้างออกไปเป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในภาคใต้ทำให้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ยอมเข้าทำงานในพื้นที่ นายอำเภอบันนังสตาซึ่งขณะนั้นยังมิได้รับหนังสือดังกล่าวได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๔๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๗ เร่งรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างเป็นครั้งที่สอง เมื่อนายอำเภอบันนังสตาได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ของผู้ฟ้องคดีแล้วได้มีหนังสือที่ ยล ๐๓๑๗/๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ข้ออ้างเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้คนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหวาดกลัว ไม่กล้าเข้าไปทำงานในพื้นที่ ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากพฤติการณ์อื่นหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่อาจให้ขยายเวลาได้ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนกำหนดการก่อสร้างออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ในภาคใต้จะสงบ โดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นายอำเภอบันนังสตาในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดี



/ว่าไม่สามารถ...

ว่าไม่สามารถที่จะขยายเวลาก่อสร้างหรือลดค่าปรับให้ได้และขอให้ผู้ฟ้องคดี
เร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาพร้อมทั้งได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบด้วย ผู้ฟ้องคดี
มีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ ยืนยันความรับผิดชอบในการทำงานจนแล้วเสร็จ
ตามสัญญาและยืนยันว่าจะส่งทีมงานเข้าถึงหน้างานภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๗
พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้างด้วย แต่เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดี
ก็มิได้ดำเนินการใดๆ นายอำเภอบ้านนังstadจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๑๔๕
ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๗ เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาบอกเลิกสัญญาและ
ริบหลักประกัน เนื่องจากเหลือระยะเวลาก่อสร้างอีกประมาณ ๑๓๖ วัน ซึ่งผู้ฟ้องคดี
ไม่สามารถที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดี
มิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา แม้จะมีหนังสือเตือนหลายครั้งแล้ว จนระยะเวลาที่จะ
ทำการก่อสร้างเหลือไม่เพียงพอที่จะทำงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ ถือว่าผู้ฟ้องคดี
ผิดสัญญาจึงอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาจ้าง นายอำเภอบ้านนังstadจึงมีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๓
ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ บอกเลิกสัญญาและขอสงวนสิทธิในการริบเงินประกันตามสัญญา
กับผู้ฟ้องคดี

ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีอ้างสภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงระหว่าง
ช่วงการประกวดราคาจ้างกับสภาพเสี่ยงภัยของพื้นที่ในช่วงการทำงานตามสัญญาอ้างว่า
มีความรุนแรงขึ้นโดยลำดับจนผู้ฟ้องคดีไม่อาจเข้าไปดำเนินการก่อสร้างได้ ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่สามารถรักษาความสงบให้เกิดความเชื่อมั่น
ต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่ได้ ปัญหาการก่อสร้างไม่ได้จึงเป็นสภาวะการณ์
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ฟ้องคดี นั้น ไม่เป็นความจริง เนื่องจากในจังหวัดยะลา
ไม่มีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย
ในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้และได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาการทำสัญญาแต่อย่างใด
ผู้ฟ้องคดีเข้าร่วมเสนอราคาโดยทราบสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้
ดีอยู่แล้ว ทั้งได้เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้างอาคารและทราบว่าโครงการ
ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบ้านนังstadเป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่จะเร่งรัดการก่อสร้าง
ให้แล้วเสร็จและเบิกจ่ายเงินให้ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ หากผู้ฟ้องคดี
มีความตั้งใจที่จะดำเนินการจริงก็ควรจะเริ่มขนย้ายวัสดุสิ่งของต่างๆ เข้าในพื้นที่ก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ที่ระบุในสัญญาแล้ว การที่ผู้ฟ้องคดีทำหนังสือขอขยาย



/กำหนดการ...

กำหนดการเข้าทำงานก่อสร้างโดยอ้างสถานการณ์ความไม่สงบรุนแรงทำให้คนงานไม่กล้าเข้าไปทำงานนั้นเป็นเพียงข้ออ้าง เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเป็นแหล่งชุมชน และเป็นการก่อสร้างอาคารมิใช่การก่อสร้างถนนที่จะต้องออกไปทำงานในท้องที่อันจะทำให้เกิดความเสียต่อการทำงาน ผู้ฟ้องคดีไม่เคยเข้าทำงาน ไม่เคยถูกข่มขู่ หากผู้ฟ้องคดีถูกข่มขู่จริง ผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถจัดหาเจ้าหน้าที่มาคุ้มครองให้ได้ หากผู้ฟ้องคดีขาดแคลนแรงงานจริง และร้องขอผู้ถูกฟ้องคดีก็สามารถจัดหาให้ได้ ซึ่งคนงานที่เป็นแรงงานในพื้นที่มีอยู่มาก และสามารถทำงานให้ผู้ฟ้องคดีได้ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ดำเนินการจัดหา อ้างแต่ต้องการคนงานที่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น แม้จะมีเหตุเกิดขึ้นจริงในบางพื้นที่บางจุดก็เป็นเรื่องความคิดเห็นทางการเมืองที่แตกต่างกัน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติตามสัญญาโดยส่วนใหญ่มิได้เกิดเหตุที่จังหวัดยะลา ทั้งมิได้เกิดจากความผิดของผู้ถูกฟ้องคดีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับการจ้างผู้ฟ้องคดี ไม่เป็นเหตุสุดวิสัยและไม่รุนแรงถึงขั้นที่ผู้ฟ้องคดีจะไม่สามารถเข้าทำงานได้ ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องดีอยู่แล้วดังจะเห็นได้จากหนังสือขอเลื่อนกำหนดการเข้าทำงานของผู้ฟ้องคดี ฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ ที่ยอมรับว่าสถานการณ์ความไม่สงบนี้ไม่ใช่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง เมื่อเหตุผลของการขยายระยะเวลาก่อสร้างไม่เข้าหลักเกณฑ์ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ฟ้องคดีเหลือระยะเวลาก่อสร้างอยู่เพียง ๑๒๒ วัน ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่อาจทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดอย่างแน่นอน และผู้ฟ้องคดีก็ได้ขอเลื่อนการเข้าทำการก่อสร้างมาหลายครั้งแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีอำนาจที่จะบอกเลิกสัญญาและริบหลักประกันสัญญาได้ ตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและข้อ ๑๓๗ ของระเบียบดังกล่าว

ส่วนหนังสือของผู้ถูกฟ้องคดีที่มีถึงหัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด ให้สำรวจว่ามีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นหรือไม่ ซึ่งผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่าจังหวัดยะลามีปัญหาขาดแคลนแรงงานจริง นั้น หนังสือดังกล่าว เป็นการสำรวจเพื่อใช้เป็นแนวทางขอขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้าง เป็นกรณีพิเศษ และผลสำรวจปรากฏต่อมาว่าไม่มีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบดังกล่าว ส่วนบันทึกการประชุมหารือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๗ ที่ผู้ฟ้องคดีอ้างถึงนั้น เป็นการประชุมในภาพรวมที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ประสานมิใช่เป็นเรื่องของจังหวัดยะลาเพียงแห่งเดียว และเมื่อพิจารณาเนื้อหาประกอบกับหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ของชมรมผู้รับเหมาก่อสร้าง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีถึงผู้ถูกฟ้องคดีแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องของผู้ประกอบการรับจ้างสร้างทางให้กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท มิได้เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามที่ถูกฟ้องคดีอ้าง ทั้งหนังสือของผู้ประกอบการดังกล่าวก็มิได้อ้างการไม่เข้าดำเนินการก่อสร้าง แต่ยังคงมีการก่อสร้างอยู่เพียงแต่การจัดหาแรงงานต้องใช้ค่าจ้างหรือเพิ่มค่าแรงขึ้นเท่านั้น การที่ถูกฟ้องคดีไม่อนุญาตให้ขยายระยะเวลาก่อสร้างและบอกเลิกสัญญา รวมทั้งหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจึงถูกต้อง ขอบด้วยข้อเท็จจริง ระเบียบและกฎหมายแล้วทุกประการ ผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิที่จะได้รับเงินประกันคืน ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้องของผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีไม่ประสงค์จะทำคำคัดค้านคำให้การ แต่ประสงค์จะให้ศาลพิจารณาพิพากษาคดีต่อไป

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งให้นำสำเนาหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๘ เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่แจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๘ เห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๖ ฉบับ มาประกอบพิจารณา

ผู้ฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงต่อศาลปกครองชั้นต้นตามประเด็นที่ศาลกำหนดว่า ธนาคารดีบีเอส ไทยทูน จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกัน ได้ชำระเงินจำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแล้วเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๕๗ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะคัดค้านการชำระเงินดังกล่าวหลายครั้งก็ตาม และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๗ ขอยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดีหลังจากที่พิจารณาสถานการณ์ต่าง ๆ ประกอบกับท่าทีของผู้ถูกฟ้องคดีที่ไม่ยอมรับปัญหาและไม่ยินยอมในการแก้ไขปัญหาใดๆ ทั้งที่ผู้ฟ้องคดีได้พยายามติดต่อประสานขอความช่วยเหลือแล้ว แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เคยให้แนวทางหรือยอมรับฟังเหตุผลใดๆ มีเพียงหนังสือเร่งรัดให้เข้าดำเนินการให้แล้วเสร็จตามสัญญา พร้อมกับยืนยันว่าสถานการณ์



/ปกติเท่านั้น...

ปกติเท่านั้น หลังจากนั้นเมื่อผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือยกเลิกสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงทำหนังสือ
อุทธรณ์ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหตามหนังสือ
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/๑๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘
เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป็นแนวทางที่สามารถช่วยแก้ไขปัญหในการทำงานได้ แต่ไม่ทันกับระยะเวลาตามสัญญาจ้าง
ทำให้ผู้ฟ้องคดีถูกริบหลักประกันสัญญาไปโดยไม่ควร

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงตามคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นว่า ตามที่
ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการภายในจังหวัด
สำรวจว่ามีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบการขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้างจากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นหรือไม่ นั้น นายอำเภอบันนังสตา
มิได้พิจารณาและรายงานกรณีของผู้ฟ้องคดีต่อผู้ถูกฟ้องคดี อย่างไรก็ตาม ผู้ฟ้องคดี
ได้มีหนังสือขอขยายระยะเวลาก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีตามหนังสือฉบับดังกล่าวแล้ว
และผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ฟ้องคดีไม่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบการขาดแคลน
แรงงานก่อสร้างที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะพิจารณาขยายเวลาก่อสร้างด้วยเหตุผลตามบันทึกข้อความ
ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๘ กล่าวคือ ในขั้นตอนการดู
สถานที่ก่อสร้าง อำเภอได้ชี้แจงและกำชับเรื่องระยะเวลาการก่อสร้างที่ผู้รับจ้างจะต้อง
ดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน ๒๔๐ วันแล้ว โดยในช่วงเวลานั้นผู้รับจ้างได้ทราบ
สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคใต้ที่อยู่แล้ว และผู้ฟ้องคดีไม่ได้เริ่มเข้าทำงานก่อสร้าง
ตามสัญญาเลย รวมทั้งไม่เคยมีหนังสือขอความอนุเคราะห์ให้อำเภอช่วยจัดหาคนงาน
ในพื้นที่หรือร้องขอเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแต่อย่างใด ประกอบ
กับกรมการปกครองมีหนังสือลงวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๔๗ ให้จังหวัดกำกับดูแลการก่อสร้าง
ที่ว่าการอำเภอบันนังสตาให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งนายอำเภอบันนังสตา
ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีแล้วว่าไม่สามารถขยายเวลาก่อสร้าง
ให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้ การที่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เริ่มเข้าทำการก่อสร้างและขอผิดผ่อนเรื่อยมานั้น
มิได้เกิดจากปัญหาการขาดแคลนแรงงาน แต่เป็นเพราะขาดสภาพคล่อง ดังปรากฏตามคำฟ้อง
ของผู้ฟ้องคดีที่ยื่นฟ้องสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อศาลปกครองระยอง
ในคดีหมายเลขดำที่ ๓๑/๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๘



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมตามประเด็นที่ศาลปกครองชั้นต้นกำหนดว่า หลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ แต่ไม่สามารถจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ได้ เนื่องจากปัญหาค่าก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบันนังสตามีส่วนที่เพิ่มขึ้น ๓,๐๘๑,๙๘๑ บาท จากเดิมที่กรมการปกครองจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ไว้ จำนวน ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท โดยคณะกรรมการกำหนดราคากลางในการก่อสร้างเป็นเงิน ๑๑,๐๖๑,๙๘๑ บาท และกรมการปกครองไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวได้ ส่วนการดำเนินการตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ปรากฏว่ามีส่วนราชการ ๑๔ หน่วยงาน รายงานผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ โดยมีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างจำนวน ๕๐ ราย ๘๙ โครงการ ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างหรือขอลดหรือลดค่าปรับ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุม กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างของจังหวัดยะลาเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างโครงการต่างๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดการพิจารณาโดยยึดหลักความเป็นธรรมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ สำหรับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาจ้างมีหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนฝั่งเมือง ๔ ซอย ๒๔ และโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล ๕ เนื่องจากผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนดในสัญญาจ้าง

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินค้ำประกันสัญญา จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ โดยมีปัญหาต้องพิจารณาว่าได้เกิดเหตุการณ์ไม่สงบเรียบร้อยขึ้นในจังหวัดยะลาจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหาคนงานเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้จริงหรือไม่ โดยศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่า ตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ ที่ชี้แจงต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา พร้อมรายละเอียดที่แนบ ปรากฏว่ามีส่วนราชการ ๑๔ หน่วยงาน รายงานผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗



/ลงวันที่...

ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕๐ ราย ๘๙ โครงการ ยื่นคำร้องขอขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้าง หรือขอลดค่าปรับ โดยปรากฏตามหนังสือของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างทุกรายอ้างว่า เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นภายใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสิ้น มีหนังสือของ บริษัท บี.บอย.เบลล์.คอนสตรัคชั่น จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด วีรเสถียร อ้างว่าเกิดเหตุการณ์ ไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ และหนังสือของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธุ์ก่อสร้าง บริษัท ยะลาไพบุลย์กิจ จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด ทำราบก่อสร้าง อ้างว่าเกิดเหตุการณ์ไม่สงบดังกล่าววันที่ ๔ มกราคม ๒๕๕๗ เมื่อพิจารณา ประกอบกับหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีความว่า ตามที่ได้เกิดปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งมีผลทำให้ขาดแคลนแรงงานในการก่อสร้างโครงการต่าง ๆ... จึงเชื่อว่าจะเกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรวมถึงจังหวัดยะลา ตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ เป็นต้นมา และได้พิจารณาหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/๒๐๘๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๗ ที่มีถึงปลัดกระทรวงมหาดไทย ปรากฏตามแบบรายงานผลกระทบของผู้ประกอบการ ใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา จำนวน ๘๙ โครงการ ซึ่งบางรายขอขยายระยะเวลา ดำเนินการ บางรายขอต่ออายุสัญญาจ้าง ว่าผลกระทบเกือบทั้งหมดระบุว่าเกิดจากปัญหา ขาดแคลนแรงงาน ซึ่งต่อมาได้มีหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ แจ้งให้จังหวัดเร่งรัดพิจารณาขยายเวลาพิจารณาตามสัญญา ให้กับผู้ประกอบการโดยยึดหลักความเป็นธรรมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รายงานว่า ตามที่จังหวัดยะลาได้ประสานเป็นการภายในให้นายอำเภอเมืองยะลาหาผู้รับจ้างยื่นซอง ประกวดราคาอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาโดยวิธีพิเศษ (ภายหลังจากบอกเลิกสัญญาจ้าง กับผู้ฟ้องคดีแล้ว) ผู้ประกอบการที่นายอำเภอเมืองยะลาประสานให้ไม่สามารถรับงานจ้าง ก่อสร้างที่ว่าการอำเภอบันนังสตาได้ โดยมีเหตุผลดังนี้ (๑) อำเภอบันนังสตาห่างจากตัว จังหวัดประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงภัย โจรก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุความไม่สงบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๕๗ เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบันไม่มีทีท่าว่าจะสงบ (๒) คนงานก่อสร้างไม่กล้าเข้าทำงานหรือพักอาศัย



/ในสถานที่...

ในสถานที่ก่อสร้าง แม้ทางอำเภอจะคุ้มครองดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ก่อสร้างกับที่พัก (๓) งบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗,๘๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ต่ำ ค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น หากปริมาณจ้างเกรงว่าจะขาดทุนและมีปัญหาอีกหลายประการตามที่กล่าวแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้รับจ้างรายใดกล้าเข้ามา ก่อหนี้ผูกพัน รวมทั้งปรากฏตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล) ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ พร้อมหนังสือแนบ จำนวน ๖ ฉบับ ว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ลงมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ มีรายละเอียดในหนังสือดังกล่าวพร้อมเอกสารแนบยืนยันได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า ได้มีเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา และมีความรุนแรงถึงขนาดที่ผู้รับเหมาก่อสร้างไม่อาจเข้าทำงานในพื้นที่ได้ จากข้อวินิจฉัยข้างต้นศาลจึงรับฟังว่าเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรวมถึงจังหวัดยะลา มีความรุนแรงจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในจังหวัดยะลารวมทั้งผู้ฟ้องคดีไม่สามารถหาคนงานเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้จริง จึงต้องถือเป็นเหตุสุดวิสัยซึ่งผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบ ผู้ฟ้องคดีย่อมมีสิทธิได้รับการขยายเวลาทำการตามสัญญาเพราะเหตุสุดวิสัย ตามข้อ ๑๓๙ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบแล้ว ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีควรพิจารณาขยายเวลาทำการก่อสร้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสมควร ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ประกอบการที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ขยายเวลาการก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาจ้างมีโครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำถนนฝั่งเมือง ๔ ซอย ๒๔ โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรางระบายน้ำชุมชนหลังโรงเรียนเทศบาล ๕ เพราะเหตุผู้รับจ้างไม่เข้าทำงานตามกำหนดสัญญาจ้าง นั้น ศาลได้พิจารณารายละเอียดจากเอกสารที่หน่วยงานบางหน่วยงานในจังหวัดยะลาได้แจ้งไปยังผู้ถูกฟ้องคดีถึงกำหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุดสัญญาของโครงการที่ได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาแล้ว เห็นว่า ผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาโครงการที่ได้มีการเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างแล้ว เนื่องจากมีกำหนดเริ่มสัญญาก่อนเดือนมกราคม ๒๕๔๗



/ก่อนเกิด...

ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย แต่สัญญาที่ทำกับผู้ฟ้องคดีมีกำหนดเริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็นระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดยะลาขึ้นแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดียกสาเหตุที่ไม่ขยายเวลาก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าไม่มีการเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างเลย จึงเป็นข้ออ้างที่ปราศจากเหตุผล ดังนั้น จึงไม่อาจถือว่าผู้ฟ้องคดีประพฤติผิดสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีและริบหลักประกันสัญญาด้วยเหตุที่อ้างว่าผู้ฟ้องคดีผิดสัญญา เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหลักประกันสัญญาจำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท จากธนาคารผู้ค้ำประกันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันสัญญาจำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เพราะแม้จะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจริง แต่ผู้ฟ้องคดีเข้าทำสัญญาในเดือนมีนาคม ๒๕๔๗ ซึ่งขณะนั้นสถานการณ์ยังไม่รุนแรง โดยผู้ฟ้องคดีก็ทราบดี มิฉะนั้นคงจะไม่ยอมเข้าทำสัญญาหรือหากยินยอมก็คงจะมีข้อเสนอขอขยายเวลาออกไปหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างแต่แรกแล้ว ส่วนแบบรายงานผลกระทบต่อการก่อสร้างที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่อ้างว่าขาดแคลนแรงงานก่อสร้างตามที่ศาลปกครองชั้นต้นหยิบยกขึ้นวินิจฉัยนั้น ข้อมูลในเอกสารได้ระบุจำนวนคนงานที่ขาดอยู่มิได้หมายความว่าไม่มีแรงงานก่อสร้าง แต่มีน้อยทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า จึงขอขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้าง ซึ่งผู้ประกอบการที่อ้างถึงก็ยังคงทำงานอยู่ มิได้มีการทิ้งงานเหมือนผู้ฟ้องคดี นอกจากนี้ ส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างและรักษาเส้นทางเดินรถซึ่งโดยสภาพยากต่อการดูแลหรือให้ความคุ้มครอง โครงการก่อสร้างอาคารที่แจ้งมีอยู่จำนวนน้อยและเป็นการสร้างอาคารเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ส่วนตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ นั้น สาระสำคัญอยู่ที่งบประมาณที่มีไม่เพียงพอเนื่องจากราคากลางได้เพิ่มขึ้นจากเดิม สำหรับสถานการณ์ที่กล่าวถึงนั้นแม้จะมีผลต่อการดำเนินการแต่ไม่ใช่สาเหตุใหญ่ของการไม่สามารถหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งในช่วงระยะเวลาของการเริ่มต้นเข้าทำงานจนถึงวันบอกเลิกสัญญาสถานการณ์ยังอยู่ในวิสัยที่



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีสามารถควบคุมได้ การที่ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้แถลงเพิ่มเติมให้ศาลปกครองชั้นต้นทราบแล้วเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีมิได้เข้าดำเนินการใดๆ ภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว มิใช่เรื่องการขาดแคลนแรงงาน และที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยว่าผู้ถูกฟ้องคดียกสาเหตุที่ไม่ขยายเวลาก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาให้แก่ผู้ฟ้องคดีโดยอ้างว่าไม่มีการเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างเลย เป็นข้ออ้างที่ปราศจากเหตุผล เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้ขยายเวลาก่อสร้างหรือต่ออายุสัญญาโครงการที่ได้มีการเข้าดำเนินการในพื้นที่ก่อสร้างแล้วเนื่องจากมีกำหนดเริ่มสัญญาในเดือนมกราคม ๒๕๔๗ ก่อนเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย แต่สัญญาที่ทำกับผู้ฟ้องคดีมีกำหนดเริ่มสัญญาวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ อันเป็นระยะเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยในจังหวัดยะลาแล้ว นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่าโครงการก่อสร้างตามที่ศาลปกครองชั้นต้นได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัย แม้จะมีวันเริ่มทำสัญญาก่อนเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้น แต่โครงการดังกล่าวก็มีการเข้าดำเนินการก่อสร้างแล้ว ซึ่งต่างจากโครงการก่อสร้างคดีนี้ที่ผู้ฟ้องคดีจะใจละทิ้งงานโดยมิได้ดำเนินการใดๆ เลย กรณีของผู้ฟ้องคดีจึงมิใช่เรื่องเหตุสุดวิสัยตามที่ศาลปกครองชั้นต้นวินิจฉัยไว้ แต่เป็นเรื่องที่ผู้ฟ้องคดีมิได้ปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งกรณีดังกล่าวนี้ผู้ถูกฟ้องคดีถือเป็นเงื่อนไขหนึ่งในการที่จะขยายหรือต่ออายุสัญญาให้หรือไม่ หากผู้ฟ้องคดีมีความตั้งใจที่จะดำเนินการจริงและเริ่มขยายวัสดุสิ่งของต่างๆ เข้าพื้นที่ก่อสร้างตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ แล้ว โครงการก่อสร้างนี้ก็ควรจะได้รับการขยายระยะเวลาหรือต่ออายุสัญญาอย่างแน่นอน ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายกฟ้อง

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า สถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่มีการลงนามในสัญญานั้น ผู้ฟ้องคดีคาดว่าภาครัฐน่าจะควบคุมได้ แต่เหตุการณ์กลับรุนแรงขึ้นเป็นทวีคูณ ซึ่งไม่อาจคาดหมายได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวจะมีความรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานแค่ไหนอย่างไร แม้จนทุกวันนี้ซึ่งล่วงเลยมาเกือบ ๒ ปีแล้ว ภาครัฐก็ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ข้อเท็จจริงที่ปรากฏหลักฐานชัดเจนคือ กรณีบ้านพักนายอำเภอบันนังสตาถูกลอบวางระเบิดเมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นเหตุการณ์รุนแรงที่ผู้ถูกฟ้องคดีหรือภาครัฐอื่นๆ ไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้และผู้ถูกฟ้องคดีก็ยอมรับว่าเกิดปัญหาความไม่สงบจริง ตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุดที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เหตุการณ์ความไม่สงบดังกล่าวย่อมถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัย เพราะมิฉะนั้นแล้วผู้ถูกฟ้องคดีคงไม่อาศัยเหตุผลดังกล่าว



/เพื่อขยาย...

เพื่อขยายระยะเวลาก่อสร้างให้กับผู้รับเหมารายอื่นๆ ที่เข้าทำสัญญาและทำงานก่อสร้างในพื้นที่ และแม้แต่คณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาย้ายอายุสัญญาในงานก่อสร้างของทางราชการ ตามรายละเอียดของหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ส่วนที่ ๓๓๖ ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล) ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ พร้อมหนังสือแนบจำนวน ๖ ฉบับ จึงเห็นได้ว่าคณะรัฐมนตรี ยังเห็นด้วยกับเหตุผลที่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างขอขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างเหตุความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งเป็นเหตุผลเดียวกับเหตุผลที่ ผู้ฟ้องคดีอ้างต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการทำงาน ส่วนเหตุที่ผู้ฟ้องคดี ไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้มิใช่เป็นการจงใจละทิ้งงานอันปราศจากเหตุผลตั้งคำถามทูลถาม ของผู้ถูกฟ้องคดี แต่มีเหตุที่มาจากความไม่กล้าเข้าไปทำงาน เพราะเป็นการเสี่ยงต่อ ความปลอดภัยของชีวิต โดยช่วงเวลาที่ผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มเข้าไปทำงานตามสัญญาเป็นช่วงที่ สถานการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นแล้วและมีความรุนแรงต่อเนื่องทุกๆ วัน ต่างจากกรณี ของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายอื่นที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวถึง เนื่องจากผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างรายอื่นนั้นได้มีการลงนามในสัญญาและเข้าไปทำงานในพื้นที่ก่อนจะเกิด เหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนเป็นต้นมา ซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบแล้ว ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายอื่นที่ปรากฏในสำนวนคดีก็ไม่สามารถเข้าไปทำการก่อสร้างได้ จนต้องขอขยายเวลาการก่อสร้างต่อผู้ถูกฟ้องคดี ทั้งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดี และผู้ฟ้องคดีบอกเลิกสัญญากันแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดียังไม่สามารถหาผู้รับจ้างใหม่ได้ โดยปรากฏเหตุผลตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา รายงานใจความสรุปว่าเนื่องจาก พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงภัยโจรก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ คนงาน ก่อสร้างไม่กล้าเข้าทำงานหรือพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาได้เป็นเพราะ ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินนั้น เมื่อเปรียบเทียบกับผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่น ที่ปรากฏในสำนวนคดี จะเห็นว่าแม้ผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นจะมีได้กล่าวถึงสภาพคล่อง ทางการเงินเลยก็ตาม แต่ผู้รับเหมาก่อสร้างรายอื่นนั้นก็ไม่สามารถเข้าทำงานในพื้นที่ได้ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่เป็นหลัก เพราะเป็นเรื่องความปลอดภัยในชีวิต ซึ่งเป็นกรณีเดียวกับผู้ฟ้องคดีที่ไม่สามารถเข้าไปทำงานตามสัญญาในพื้นที่ได้เนื่องจาก



/เหตุการณ์...

เหตุการณ์ความไม่สงบดังที่ได้กล่าวมาแต่ต้นทั้งหมด มิใช่เกิดจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้ฟ้องคดีเป็นหลักดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์แต่อย่างใด และนอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีได้แก้อุทธรณ์ตามข้อความข้างต้นทั้งหมดแล้ว ผู้ฟ้องคดีขอถือเอาคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นส่วนหนึ่งของคำแก้อุทธรณ์ด้วย ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นขอประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ตามประกาศอำเภอบันนังสตา เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตา ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ซึ่งกำหนดพิจารณาผลการประกวดราคาในวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๖ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้าง ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในสัญญาจ้างตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ วงเงินค่าก่อสร้างรวม ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท สัญญาจ้างดังกล่าว ข้อ ๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมิเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย ข้อ ๑๗ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จได้... และวรรคสอง กำหนดว่า ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้งหมดหรือบางส่วนตามแต่จะเห็นสมควร... โดยผู้ฟ้องคดีได้นำหนังสือคำประกันของธนาคารดีบีเอส ไทยทูล จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน ๓๙๙,๐๐๐ บาท



/มอบให้แก่...

มอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ภายหลังจากที่ทำสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำงานภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญาจ้าง นายอำเภอบันนังสตา ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๓๕๗ ลงวันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๕๗ เรงรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างโดยด่วน เมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือดังกล่าวแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอเลื่อนกำหนดการเริ่มต้นเข้าทำงานก่อสร้างออกไปเป็นวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ และขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้าง โดยอ้างว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น ในภาคใต้ทำให้แรงงานซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่ยอมเข้าทำงาน ในพื้นที่ นายอำเภอบันนังสตาซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๔๔๘ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ เรงรัดให้ผู้ฟ้องคดีเข้าดำเนินการก่อสร้าง เป็นครั้งที่สอง เมื่อนายอำเภอบันนังสตาได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ ของผู้ฟ้องคดีแล้วได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๕๗ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เสนอความเห็นต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่า ข้ออ้างเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดน ภาคใต้ทำให้คนงานก่อสร้างที่เป็นแรงงานจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีความหวาดกลัว ไม่กล้าเข้าไปทำงานในพื้นที่ ไม่ได้เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ เหตุสุดวิสัย หรือเหตุเกิดจากเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย จึงไม่อาจให้ขยายเวลาได้ และปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอเลื่อนกำหนดการก่อสร้างออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์ ในภาคใต้จะสงบโดยอ้างว่าเพื่อความปลอดภัยในการทำงาน นายอำเภอบันนังสตาในฐานะ ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๑๗๓๔ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ แจ้งผู้ฟ้องคดีว่าไม่สามารถที่จะขยายเวลาก่อสร้างหรือลดหรือลดค่าปรับให้ได้และขอให้ ผู้ฟ้องคดีเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาพร้อมทั้งได้รายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบด้วย ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๗ ยืนยันความรับผิดชอบในการทำงานจนแล้ว เสร็จตามสัญญาและยืนยันว่าจะส่งทีมงานเข้าถึงหน้างานภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ พร้อมทั้งขอสงวนสิทธิขยายระยะเวลาการก่อสร้างด้วย แต่เมื่อถึงกำหนดแล้วผู้ฟ้องคดี ก็ไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้าง นายอำเภอบันนังสตาจึงมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๑๔๕ ลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เสนอให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาบอกเลิกสัญญาและ รับหลักประกัน เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้บอกเลิกสัญญาจ้าง นายอำเภอบันนังสตาจึงมีหนังสือ



/ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๓...

ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ บอกลีกสัญญาจ้างและขอสงวนสิทธิในการรับเงินประกันตามสัญญากับผู้ฟ้องคดี ส่วนผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ ขอยกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ถูกฟ้องคดี และเมื่อผู้ฟ้องคดีได้รับหนังสือบอกลีกสัญญาจ้างจากนายอำเภอบันนังสตาแล้วได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ อุทธรณ์การบอกลีกสัญญาและการรับหลักประกันสัญญาต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ก่อนหน้านั้น กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสำรวจว่ามีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจากปัญหาความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาแล้วแต่กรณีเป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าวและรายงานผลให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ซึ่งปรากฏว่ามี ๑๔ หน่วยงานรายงานผลต่อผู้ถูกฟ้องคดี โดยมีผู้รับเหมาก่อสร้าง จำนวน ๕๐ ราย ๘๘ โครงการ ยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเพื่อขอขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้างหรือของดหรือลดค่าปรับ และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/๒๐๘๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทย หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดพิจารณาขยายเวลาตามสัญญาให้กับผู้ประกอบการโดยยึดหลักความเป็นธรรมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๕๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการต่อไป ต่อมา ชมรมผู้รับเหมาก่อสร้าง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดีขอให้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น รวม ๙ ประเด็น ผู้ถูกฟ้องคดี



/ได้เชิญผู้รับเหมา...

ได้เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวมาร่วมประชุมกับ
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้ข้อสรุปในเรื่องของการรักษา
ความปลอดภัย การขออนุญาตซื้อและพกพาอาวุธปืนและการจัดตั้งหน่วยรักษาความปลอดภัย
การประกันภัยและการประกันวินาศภัย และการควบคุมรักษาวัตถุระเบิด ส่วนประเด็นที่เหลือ
จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ การขอให้ทางราชการขยายอายุสัญญา จำนวน ๑๘๐ วัน
ทุกสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์หรืองานที่รอเซ็นสัญญา การขอให้ทางราชการชดเชยค่าความผันผวน
ของราคาวัสดุ (หิน) ร้อยละ ๒๐ การขอเพิ่มค่าแรงงานและค่า Factor F การให้เพิ่ม
ระยะเวลาดำเนินการของสัญญาที่จะดำเนินการร้อยละ ๕๐ และการขอให้รัฐบาลยกเว้น
ภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นว่า เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจของ
ผู้ถูกฟ้องคดี จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่
เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป ตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๑/๓๖๓๓๖
ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า
กระทรวงการคลังได้เชิญผู้แทนสำนักงานประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน
กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มาร่วมประชุมหารือ
เพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่รับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมพิจารณาได้ข้อสรุปและมีมติให้กระทรวงการคลัง
(กรมบัญชีกลาง) เป็นเจ้าของเรื่องนำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงการคลัง
พิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอประเด็นที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อสรุปร่วมกัน
ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาดังนี้... ๓.๔ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
หน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาขยายอายุสัญญาในงานก่อสร้างของทางราชการที่มี
นิติสัมพันธ์หรือที่รอเซ็นสัญญาได้จำนวน ๑๘๐ วัน และหากมีความจำเป็นต้องขยายอายุ
สัญญาเกินกว่า ๑๘๐ วัน ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ
ผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจ เป็นผู้อนุมัติขยายอายุสัญญา
สำหรับงานก่อสร้างใหม่และไม่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา ให้พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการ
ที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม...
และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล) ๑๕๖๖ ลงวันที่



/๒๗ มกราคม...

๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ลงมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ...

หลังจากที่นายอำเภอบันนังสตามีหนังสือบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้อนุมัติให้อำเภอบันนังสตาดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาโดยวิธีพิเศษ ตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๗/๓๐๘๓๙ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๔๗ ต่อมานายอำเภอบันนังสตามีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๘๕๗ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๔๗ รายงานต่อผู้ถูกฟ้องคดีว่าไม่มีผู้ประกอบการอาชีพรับจ้างก่อสร้างสนใจจะรับงานก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาแต่อย่างใด และปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ที่รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประสานเป็นการภายในให้นายอำเภอเมืองยะลาช่วยหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาโดยวิธีพิเศษด้วย แต่ผู้ประกอบการที่นายอำเภอเมืองยะลาประสานให้ไม่สามารถรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาได้ โดยมีเหตุผลดังนี้ (๑) อำเภอบันนังสตาห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงภัยโจรก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุความไม่สงบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันไม่มีที่ท่าว่าจะสงบ (๒) คนงานก่อสร้างไม่กล้าเข้าทำงานหรือพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง แม้ทางอำเภอจะคุ้มครองดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ก่อสร้างกับที่พัก (๓) งบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ต่ำ ค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้นหากรับงานจ้างเกรงว่าจะขาดทุนและมีปัญหาอีกหลายประการตามที่กล่าวแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้รับจ้างรายใดกล้าเข้ามาก่อหนี้ผูกพัน

เมื่อนายอำเภอบันนังสตามีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๓ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ บอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้วได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๓๑๗/๒๓๕๔ ลงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ธนาคารดีบีเอส ไทยทูลุ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้ค้ำประกัน ชำระเงินตามสัญญาค้ำประกัน จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี และปรากฏข้อเท็จจริงตามคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีว่าธนาคารได้ชำระเงินดังกล่าวให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีเมื่อปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่อาจรับหลักประกัน



/การปฏิบัติ...

การปฏิบัติตามสัญญาได้ เนื่องจากการที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เป็นเพราะเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้รุนแรงขึ้นตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา ทำให้คนงานไม่กล้าเข้าไปทำงานในพื้นที่ ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของผู้ฟ้องคดี จึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ยกเลิกการริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าว ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดแก่ผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า ผู้ถูกฟ้องคดีต้องคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่ ทั้งนี้ โดยมีปัญหาที่ต้องพิจารณาในเบื้องต้นว่า เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในช่วงที่มีการทำสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ โดยผู้ฟ้องคดีต้องเริ่มทำงานที่จ้างภายในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๔๗ ถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และวรรคสอง กำหนดว่า ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญา กำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดเจนแจ้งหรือส่วนราชการทราบตั้งอยู่แล้วตั้งแต่ต้น และสัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๔๗ ข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย ทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือ



/ให้ผู้ว่าจ้าง...

ให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง
วรรคสอง กำหนดว่า ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้าง
ได้สละสิทธิเรียกร้องในกรณีที่จะขอขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือ
ผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้วตั้งแต่ต้น และวรรคสาม กำหนดว่า การขยายกำหนดเวลาทำงาน
ตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร เมื่อปรากฏว่า
ผู้ถูกฟ้องคดียอมรับมาในคำอุทธรณ์ว่าได้เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นในพื้นที่ ๓
จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจริง กรณีจึงมีปัญหาที่ต้อง
พิจารณาต่อไปว่า เหตุการณ์ดังกล่าวมีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถ
จัดหาคนงานเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างได้จริงหรือไม่

ข้อเท็จจริงปรากฏว่า กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๕๗๐ ลงวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ผู้ถูกฟ้องคดีสำรวจว่า
มีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบการขาดแคลนแรงงาน
ก่อสร้างจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นหรือไม่ หากมีให้ผู้ประกอบการยื่นคำร้องต่อ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อพิจารณาขยายเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้าง แล้วแต่กรณี
เป็นกรณีพิเศษและเร่งด่วน และผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๓๐๘๗
ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการสำรวจข้อมูลดังกล่าวและรายงานผลให้
ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือ ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/๒๐๘๓๔ ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ รายงานผลการสำรวจข้อมูลดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยว่า
มีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างยื่นคำร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา จำนวน ๕๐ ราย
๘๘ โครงการ โดยปรากฏตามแบบรายงานผลกระทบของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างแนบท้าย
หนังสือดังกล่าวว่าผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเกือบทั้งหมดระบุว่าได้รับผลกระทบ
เรื่องการขาดแคลนแรงงานก่อสร้างจากปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นและบางรายระบุว่า
คนงานไม่กล้าเข้าไปทำงาน หลังจากนั้น กระทรวงมหาดไทยมีหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ มท ๐๒๐๓.๔/๒๗๗๔ ลงวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๔๗ เรื่อง การแก้ไขปัญหาขาดแคลนแรงงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า
กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ



/ผู้ประกอบการ...

ผู้ประกอบการในพื้นที่ จึงให้ผู้ถูกฟ้องคดีเร่งรัดพิจารณาขยายเวลาตามสัญญาให้กับผู้ประกอบการ โดยยึดหลักความเป็นธรรมและระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/ว ๕๖๕๔ ลงวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๗ แจ้งให้ส่วนราชการและหน่วยงานดำเนินการต่อไป และปรากฏว่าชมรมผู้รับเหมาก่อสร้าง ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้มีหนังสือลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ถึงผู้ถูกฟ้องคดี ขอให้กำหนดมาตรการช่วยเหลือผู้รับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบเรียบร้อยที่เกิดขึ้น รวม ๔ ประเด็น โดยผู้ถูกฟ้องคดี ได้เชิญผู้รับเหมาก่อสร้างที่ร่วมลงลายมือชื่อในหนังสือดังกล่าวมาร่วมประชุมกับ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ได้ข้อสรุปในเรื่องของการรักษา ความปลอดภัย การขออนุญาตซื้อและพกพาอาวุธปืนและการจัดตั้งหน่วยรักษา ความปลอดภัย การประกันภัยและการประกันวินาศภัย และการควบคุมรักษาวัตถุระเบิด ส่วนประเด็นที่เหลือ จำนวน ๕ ประเด็น ได้แก่ การขอให้ทางราชการขยายอายุสัญญา จำนวน ๑๘๐ วัน ทุกสัญญาที่มีนิติสัมพันธ์หรืองานที่รอเซ็นสัญญา การขอให้ทางราชการ ชดเชยค่าความผันผวนของราคาวัสดุ (หิน) ร้อยละ ๒๐ การขอเพิ่มค่าแรงงานและค่า Factor F การให้เพิ่มระยะเวลาดำเนินการของสัญญาที่จะดำเนินการร้อยละ ๕๐ และการขอให้รัฐบาล ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นว่า เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจ ของผู้ถูกฟ้องคดี จึงขอให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ เกี่ยวข้องให้ความช่วยเหลือต่อไป ตามหนังสือจังหวัดยะลา ด่วนที่สุด ที่ ยล ๐๐๑๖.๑/๓๖๓๓๖ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๗ ซึ่งกระทรวงการคลังได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๘.๕/๑๕๘ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๘ ถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรี แจ้งว่า กระทรวงการคลังได้เชิญ ผู้แทนสำนักงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าภายใน กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมทางหลวง และกรมทางหลวงชนบท มาร่วมประชุมหรือเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ รับเหมาก่อสร้างใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๔๗ ที่ประชุมพิจารณา ได้ข้อสรุปและมีมติให้กระทรวงการคลัง (กรมบัญชีกลาง) เป็นเจ้าของเรื่องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วเห็นสมควรนำเสนอประเด็นที่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีข้อสรุปร่วมกันต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาหลายประการ โดยประการหนึ่งคือ กำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณา



/ขยายอายุสัญญา...

ขยายอายุสัญญาในงานก่อสร้างของทางราชการที่มีนิติสัมพันธ์หรือที่รอเซ็นสัญญาได้จำนวน ๑๘๐ วัน และหากมีความจำเป็นต้องขยายอายุสัญญาเกินกว่า ๑๘๐ วัน ให้เป็นอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ว่าราชการจังหวัดมอบอำนาจ เป็นผู้อนุมัติขยายอายุสัญญา สำหรับงานก่อสร้างใหม่และไม่อยู่ระหว่างรอเซ็นสัญญา ให้พิจารณาเพิ่มระยะเวลาดำเนินการที่จะกำหนดในสัญญาได้จำนวนไม่เกินร้อยละ ๕๐ ของระยะเวลาที่ได้ประมาณการไว้เดิม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๔/ว (ล) ๑๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๔๘ แจ้งผู้ถูกฟ้องคดีว่า คณะรัฐมนตรีได้ประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๔๘ ลงมติเห็นชอบแนวทางการช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามที่กระทรวงการคลังได้พิจารณาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปได้ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ นอกจากนั้น เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีอนุมัติให้อำเภอบันนังสตาดำเนินการจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาโดยวิธีพิเศษภายหลังจากที่มีการบอกเลิกสัญญากับผู้ฟ้องคดีแล้ว ก็ปรากฏว่าไม่มีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างสนใจที่จะรับงานก่อสร้างดังกล่าวแต่อย่างใด และปรากฏข้อเท็จจริงตามบันทึกข้อความ ที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา (ฝ่ายการเงินและบัญชี) ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๔๘ ที่รายงานต่อผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ประสานเป็นการภายในให้นายอำเภอมืองยะลาช่วยหาผู้รับจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาโดยวิธีพิเศษด้วย แต่ผู้ประกอบการที่นายอำเภอมืองยะลาประสานให้ไม่สามารถรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาได้ โดยมีเหตุผลดังนี้ (๑) อำเภอบันนังสตาห่างจากตัวจังหวัดประมาณ ๔๐ กิโลเมตร พื้นที่ก่อสร้างเป็นพื้นที่ล่อแหลมเสี่ยงภัยโจรก่อการร้าย ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ก่อเหตุความไม่สงบต่อเนื่องตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันไม่มีที่ท่าว่าจะสงบ (๒) คนงานก่อสร้างไม่กล้าเข้าทำงานหรือพักอาศัยในสถานที่ก่อสร้าง แม้ทางอำเภอจะคุ้มครองดูแลเรื่องความปลอดภัยรวมทั้งการเดินทางไปกลับระหว่างสถานที่ก่อสร้างกับที่พัก (๓) งบประมาณค่าก่อสร้าง จำนวน ๗,๙๘๐,๐๐๐ บาท เป็นงบประมาณที่ต่ำ ค่าวัสดุก่อสร้างสูงขึ้น หากรับงานจ้างเกรงว่าจะขาดทุนและมีปัญหาอีกหลายประการตามที่กล่าวแล้ว และมีแนวโน้มว่าจะไม่มีผู้รับจ้างรายใดกล้าเข้ามาก่อหนี้ผูกพัน ซึ่งบันทึกข้อความดังกล่าวมิได้แสดงให้เห็นว่าการที่ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่นายอำเภอมืองยะลาประสานให้ไม่สามารถรับงานจ้างก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอบันนังสตาได้มีสาเหตุสำคัญมาจาก



/เรื่องงบประมาณ...

เรื่องงบประมาณที่ไม่เพียงพอแต่เพียงประการเดียว ดังที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างมาในคำอุทธรณ์ ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากข้อเท็จจริงดังกล่าวมาข้างต้นแล้ว เห็นได้ว่าเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ อันได้แก่ จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา มีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรวมทั้งผู้ฟ้องคดี ประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างจริง

ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำการก่อสร้างภายหลังจากที่ได้ทำสัญญาจ้างแล้ว มิใช่เรื่องการขาดแคลนแรงงาน นั้น เห็นว่า ไม่ว่าผู้ฟ้องคดีจะประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินหรือไม่ก็ตาม ผู้ฟ้องคดีย่อมประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานเช่นเดียวกับผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆ ที่ยื่นคำร้องต่อผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อขอขยายระยะเวลาการก่อสร้างหรือขอต่ออายุสัญญาจ้าง ซึ่งไม่ปรากฏว่าผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างเหล่านั้นประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินแต่อย่างใด กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงินเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่ได้เข้าทำการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง และที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า กรณีของผู้ฟ้องคดีเป็นการจงใจละทิ้งงานซึ่งต่างจากกรณีของผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างรายอื่นๆ ตามแบบรายงานผลกระทบของผู้ประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา แนบท้ายหนังสือจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๑๖.๓/๒๐๘๓๔ ลงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ ที่ยังคงมีการทำงานอยู่โดยมิได้ทิ้งงานเหมือนผู้ฟ้องคดี และส่วนใหญ่ยังเป็นโครงการเกี่ยวกับการสร้างและรักษาเส้นทางเดินรถซึ่งโดยสภาพยากต่อการดูแลหรือให้ความคุ้มครอง โครงการก่อสร้างอาคารที่แจ้งมีอยู่จำนวนน้อยและเป็นการก่อสร้างอาคารเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล นั้น เห็นว่า ตามแบบรายงานผลกระทบของผู้ประกอบการใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดยะลา แนบท้ายหนังสือดังกล่าว ปรากฏว่ามีผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้างที่มีกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นทำงานตามสัญญาจ้างในช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน ๒๕๔๗ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกับกำหนดระยะเวลาเริ่มต้นทำงานตามสัญญาจ้างของผู้ฟ้องคดีจำนวนหลายรายที่ยังไม่มีการเข้าดำเนินการก่อสร้างเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทาราบก่อสร้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อัครพันธ์ก่อสร้าง บริษัท อัลฟาเอสไลน์ จำกัด บริษัท เพชร ดี.พี. อินดัสตรี จำกัด และห้างหุ้นส่วนจำกัด อดุลไทยคอนสตรัคชั่นแอนด์ซัพพลาย นอกจากนั้น ยังปรากฏว่า



/มีโครงการ...

มีโครงการก่อสร้างอาคารในลักษณะเช่นเดียวกับกรณีของผู้ฟ้องคดีอยู่หลายราย ได้แก่ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการพร้อมส่วนประกอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลโกตาบารู โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองยะลา โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลนครยะลา โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยบริการ ๔ ชั้น ของวิทยาลัยอาชีวศึกษายะลา โครงการก่อสร้างหอประชุมอำเภอรามัน โครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชยะลา อำเภอยะลา จังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา โครงการก่อสร้างอาคารที่ว่าการอำเภอศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส โครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวน และพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี และโครงการก่อสร้างอาคารเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ สถานีตำรวจภูธรอำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี เป็นต้น อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น

เมื่อข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะรับฟังได้ว่าเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นมา มีความรุนแรงขึ้นจนเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานที่จะเข้าทำงานในพื้นที่ก่อสร้างดังที่วินิจฉัยมาแล้วข้างต้น เหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผู้ฟ้องคดีไม่อาจป้องกันได้ แม้จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะ เช่นผู้ฟ้องคดีก็ตาม จึงถือได้ว่าเป็นเหตุสุดวิสัยตามนัยข้อ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๒๑ วรรคหนึ่ง ของสัญญาจ้าง เมื่อผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๔๗ วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๔๗ และวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๔๗ แจ้งเหตุสุดวิสัยดังกล่าวให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบและขอเลื่อนกำหนดการก่อสร้างออกไปหรือขอสงวนสิทธิการขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีชอบที่จะพิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่พิจารณาขยายระยะเวลาการก่อสร้างตามสัญญาจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีและบอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีรวมทั้งริบเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาจากธนาคารผู้ค้ำประกัน จึงเป็นการไม่ชอบตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และสัญญาจ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องคืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ฟ้องคดี ที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดี



/คืนเงินหลัก...

คืนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา จำนวน ๓๙๙,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ทั้งนี้ ภายในกำหนด ๓๐ วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษา และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมด แก่ผู้ฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

นายบรรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

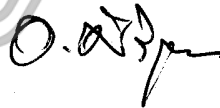
นายดำริ วัฒนสิงหะ
ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายชาญชัย แสวงศักดิ์
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายวิชณุ วรรณฤณ
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวรารุณ ศิริยุทธวัฒนา
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

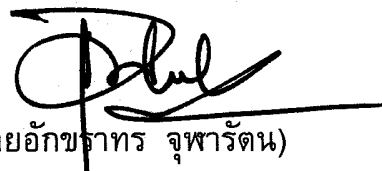


ตุลาการผู้แถลงคดี : นายไพโรจน์ มินเด็น

/มีบันทึกประธานศาลปกครองสูงสุด
กรณีตุลาการศาลปกครองมีเหตุจำเป็น
ไม่สามารถลงลายมือชื่อได้



ข้าพเจ้าขอรับรองว่า กรณีหมายเลขดำที่ อ. ๒๙๘/๒๕๔๙ หมายเลขแดงที่
อ. ๒๖๐/๒๕๕๒ ได้ทำคำพิพากษาโดย นายดำริ วัฒนสิงห์ ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
ซึ่งร่วมประชุมปรึกษาเป็นองค์คณะ และได้ลงลายมือชื่อไว้ในต้นร่างคำพิพากษา แต่เนื่องจาก
นายดำริ วัฒนสิงห์ พ้นจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๑ วรรคหนึ่ง (๓) ประกอบกับมาตรา ๓๑
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๒
ก่อนที่จะลงลายมือชื่อในคำพิพากษานี้ จึงบันทึกไว้เป็นสำคัญ



(นายอัษฎาธร จุฬารัตน)
ประธานศาลปกครองสูงสุด